

1501527-44.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/08/2022

... acerca da prática do crime de tráfico de drogas no local dos fatos, se dirigiram até lá e permaneceram em campana por dez a quinze minutos, ocasião em que flagraram o réu em conduta típica de tráfico de drogas. Disse que, por algumas vezes, o viram receber dinheiro dos usuários, ocasião em que se dirigia até outro local, pegava a droga e a entregava ao comprador. Declarou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501527-44.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501527-44.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante nº 2188259/2019 - DEL.POL.POÁ; Boletim de Ocorrência nº 2559/19/308 - DEL.POL.POA.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Borges

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

LUCAS BORGES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, porque, em dia, horário e local, descritos na denúncia, a cerca de 800m da E.E. Vereador Valter da Silva Costa, 850m da E.E. Vila Ursulina, 850m da Creche Júlia Monteiro Garcia, e 900m da E.E. Profª Lacy Lenski Lopes, guardava e vendia 40,1g de maconha, separadas em 13 porções, 14,4g de cocaína em pedra, individualizadas em 20 invólucros, 4,2g de cocaína em pedra, individualizadas em 23 invólucros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Determinada a notificação do réu (fl. 93), veio aos autos resposta à acusação (fls. 121/123).

A denúncia foi recebida (fls. 125/126) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 147/148).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (157/161 - gravações audiovisuais). Finda a instrução, foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental (fl. 157), o qual tramitou em apenso sob nº 0004885-68.2019.8.26.0462, e foi encerrado aos 24.01.2022, sem a realização de exame pericial, haja vista a impossibilidade de intimação do réu para comparecimento no IMESC. Por memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (fls. 198/202). A Defesa pugna pelo reconhecimento da insanidade mental do acusado e imposição de medida de segurança em seu desfavor (fls. 206/207). Veio aos autos croqui do local dos fatos (fls. 223/226), sobre o qual se manifestou o Ministério Público (fl. 232).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, em atenção à manifestação da Defesa acerca da necessidade da elaboração de laudo médico pericial sobre a sanidade mental de LUCAS, anoto que o incidente instaurado em apenso foi prejudicado pelo não comparecimento do denunciado ao exame agendado pelo IMESC. Assim, a falta do laudo foi causa de sua própria desídia em relação a apuração de eventual condição mental diferenciada. No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/08), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 19/22), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 130/132), laudo do local dos fatos (fls. 223/226), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

LUCAS confessou a prática do crime, disse que realizava o tráfico há três dias e admitiu que a quantia localizada em seu poder era proveniente da venda de drogas. Ao ser indagado, respondeu nada ter contra os policiais que efetuarão a sua prisão e informou que não possui antecedentes criminais ou infracionais. Por fim, revelou ser usuário de maconha (gravação audiovisual).

A testemunha Ermeson relatou que receberam denúncia acerca da prática do crime de tráfico de drogas no local dos fatos, se dirigiram até lá e permaneceram em campanha por dez a quinze minutos, ocasião em que flagraram o réu em conduta típica de tráfico de drogas. Disse que, por algumas vezes, o viram receber dinheiro dos usuários, ocasião em que se dirigia até outro local, pegava a droga e a entregava ao comprador. Declarou que, então, procederam sua abordagem, contudo o acusado negou a traficância. Todavia, depois de localizarem a droga, o réu confessou a prática do crime. Esclareceu que a droga encontrada se tratava de maconha, cocaína e crack, e que as porções estavam localizadas a cerca de quatro ou cinco casas de distância da dele. Não se recordou da existência de creche ou escola próxima do local e disse que não conhecia o réu antes dos fatos (gravação audiovisual).

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Adriano. O policial acrescentou que LUCAS tinha em seu poder a quantia de R\$17 em dinheiro fragmentado e que, próximo do local, existe uma escola. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que a escola fica a cerca de 300 metros do local onde o réu foi flagrado (gravação audiovisual).

Pois bem.

As provas são cabais e irrefutáveis em prejuízo de LUCAS.

Consta dos autos que os policiais civis receberam denúncia anônima, através da qual foi noticiada a prática do crime de tráfico de drogas e indicado o local onde o crime acontecia. Assim, as testemunhas se dirigiram até o local informado e lá flagraram o denunciado na venda de drogas.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime, que já acontecia há três dias, e admitiu que a quantia encontrada em seu poder era proveniente da venda de drogas. Os policiais localizaram as porções que estavam em poder do réu, divididas entre maconha, cocaína e crack, as quais foram relacionadas no auto de exibição e apreensão e periciadas conforme laudo de exame químico toxicológico (13 porções de maconha, 20 invólucros de crack e 23 invólucros de cocaína).

Embora haja a expressa confissão do denunciado, é importante salientar que os depoimentos prestados pelos policiais civis são coerentes e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo ao acusado. Na verdade, sequer o conheciam, não havendo assim motivos pessoais para incriminá-lo gratuitamente.

Assim, no presente caso, pelas circunstâncias da prisão em flagrante e demais provas colhidas ao longo da instrução, a certeza é absoluta de que o acusado praticou o crime de tráfico descrito na inicial.

Além disso, consta dos autos os depoimentos das testemunhas e o croqui do local dos fatos acostado às fls. 223/226, os quais comprovam que o comércio ilícito ocorreu nas proximidades da Congregação Cristã do Brasil (200 metros de distância), Colégio Maria Teixeira (300 metros de distância) e APAE (330 metros de distância).

Isto, por si só, enseja a incidência da causa de aumento, prescindindo-se da demonstração de efetiva violação à incolumidade dos frequentadores do referido local.

Nesse sentido: "Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que a mercancia visava a atingir os estudantes - no caso concreto, crianças de até 6 anos -, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância." (STJ, HC 302.323/SP).

"Para a caracterização da majorante de pena não é preciso que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo traficante, pois a lei se contenta com a proximidade física e o conhecimento do agente dessa proximidade." (TJSP, HC 269.797-3/0).

Mais não é necessário.

Passo a dosar as penas.

LUCAS não ostenta antecedentes criminais (fls. 33/36). Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão. Contudo, a pena já está em seu patamar mínimo e não sofrerá reparos.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, acrescento à reprimenda 1/6, a qual passará ao patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Devido à prova de que o acusado não ostenta antecedentes criminais, viável a benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Assim, diminuo a pena base em 1/6, chegando a 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. Ressalto que a diminuição se deu no mínimo legal, pois ficou demonstrado que a ré comercializava grande quantidade de crack, cocaína e maconha, entorpecentes que possuem alto poder de dependência física e psíquica.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno-a definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face de LUCAS BORGES e o CONDENO à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por terem praticado o crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

É cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, o regime será o inicialmente fechado.

Contudo, considerando que LUCAS colaborou com a Justiça ao admitir a autoria delitiva, bem como pelo fato de ser réu primário e ter respondido solto ao

processo, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.
Deixo de condenar o sentenciado no pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que foi defendido por advogado dativo, o que indica que não possui condições de suportá-las.
P.I.C.

Poá, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA